

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 909

9 de enero de 2026

Presentado por el señor *Matías Rosario*

Coautores los señores Colón La Santa y Rosa Ramos

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para enmendar el Artículo 1; añadir nuevos Artículos 2, 7 y 12; reenumerar los actuales Artículos 2, 3, 4 y 5 como Artículos 3, 4, 5 y 6, respectivamente; reenumerar los actuales Artículos 6, 7, 8 y 9 como Artículos 8, 9, 10 y 11, respectivamente, reenumerar y los actuales Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, respectivamente; enmendar los reenumerados Artículos 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18 y 19 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, a los fines de cambiar su título; establecer la política pública aplicable; ampliar el marco regulatorio de la industria para incluir a las personas naturales y jurídicas que operen como colectores de chatarra; establecer licencias diferenciadas para operar depósitos de chatarra y ejercer como colector; armonizar dichas licencias con el Permiso Único; establecer requisitos de solicitud, inspección, idoneidad, registro, trazabilidad, exhibición y notificación; crear un registro electrónico de licencias; disponer para la revocación de licencias; actualizar el procedimiento de revisión judicial; ampliar los remedios para la supresión de estorbos públicos; establecer delitos, penalidades y consecuencias para las violaciones continuas; facultar a las agencias concernidas para aprobar o atemperar la reglamentación necesaria; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, se aprobó como respuesta a los serios problemas que generaban los depósitos de chatarra en Puerto Rico durante aquella época. En aquel

entonces, la acumulación descontrolada de vehículos abandonados y materiales metálicos deterioraban el paisaje natural, afectaban negativamente el ornato público y reducían los valores de las propiedades aledañas. Además, muchos depósitos representaban riesgos significativos para la salud y la seguridad pública, ya que servían como criaderos de plagas y, en ocasiones, facilitaban la disposición de artículos robados, lo cual creaba un entorno propicio para actividades ilegales. Ante esta realidad, la Ley Núm. 125, *supra*, estableció los controles básicos sobre los depósitos de chatarra, en aras de salvaguardar la salud y seguridad pública, garantizar el mejor uso de nuestras vías urbanas y carreteras, y proteger el ornato público tanto en las áreas rurales como en las urbanas.

Sin embargo, desde entonces nuestra Isla ha experimentado transformaciones profundas en el mercado de la chatarra. Lo que antes constituía principalmente depósitos fijos, dedicados mayormente al acopio de vehículos desechados, se ha convertido en un sector amplio y dinámico que involucra distintos tipos de materiales y actores diversos. Hoy en día, además de los negocios formalmente establecidos, existe una gran cantidad de personas que participan de forma habitual en la compra, recolección, transporte y venta de la chatarra. Estas actividades comerciales, que se han expandido sin un marco regulatorio actualizado, dan lugar a una serie de retos que la legislación vigente no contempla.

Uno de los principales problemas es la competencia desleal que enfrentan los negocios formales ante individuos que operan sin licencias. Estos no cumplen con los requisitos contributivos, no existen controles ni registros, y no están sujetos a las inspecciones exigidas por el Estado. Esta disparidad crea condiciones económicas injustas, desalienta la inversión formal y dificulta el ordenamiento del mercado. Asimismo, la participación informal obstaculiza la supervisión gubernamental y el monitoreo del origen de la chatarra, un aspecto crítico para prevenir delitos relacionados a esta actividad comercial.

El modelo del negocio de la chatarra exige controles más rigurosos, ya que el manejo inadecuado de estos materiales no solo es un problema de seguridad pública, sino que abarca desde la contaminación de los suelos, la acumulación de residuos peligrosos, el riesgo de incendios y proliferación de vectores, hasta asuntos que requieren una reglamentación coherente que aplique tanto a empresas como a individuos. Un sistema basado exclusivamente en la fiscalización de “depósitos” resulta insuficiente frente a una red de actores móviles, compradores individuales y pequeños colectores que operan sin mecanismos de registro o verificación.

En ese contexto, resulta necesario actualizar el marco normativo original para incorporar expresamente a las personas naturales que se dedican a la compraventa y al manejo de la chatarra, de manera que cumplan con requisitos similares a los que se les exigen a las empresas formalmente establecidas que operan depósitos de este tipo de materiales. De este modo, se formaliza el sector, se promueve la competencia leal, se fortalece la protección del ornato público, la salud y el medio ambiente, asegurándose así que todos operen bajo los mismos estándares.

Por todo lo anterior, se enmienda la “Ley de Depósitos de Chatarra”, a los efectos de adecuarla a las realidades actuales y hacerla verdaderamente inclusiva, eficiente y justa.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966,
2 según enmendada, conocida como la “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea
3 como sigue:

4 “Artículo 1.- Título.-

5 Esta Ley se conocerá como “Ley para Reglamentar la Industria y el Comercio de
6 Chatarra en Puerto Rico”.”

Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 2 a la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 2.- Política Pública.

Será política pública del Gobierno de Puerto Rico reglamentar, supervisar y fiscalizar los depósitos de chatarra, principalmente de vehículos desechados, así como la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra por parte de personas particulares que operen como colectores, con el fin de prevenir el hurto de metales, proteger la propiedad pública y privada, garantizar el mejor uso de nuestras vías urbanas y carreteras, proteger el ornato público y el medioambiente, así como para promover un desarrollo económico ordenado dentro del sector. Asimismo, se procurará prevenir el mercado de disposición de artículos robados con el propósito de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Reconociendo que el mercado de la chatarra en Puerto Rico ha crecido de forma significativa, y que las prácticas informales de compraventa han creado competencia desleal entre las empresas legalmente establecidas y quienes participan sin cumplir con las obligaciones fiscales y regulatorias, esta Ley persigue integrar a todos los participantes del sector dentro de un mismo marco normativo. De esta manera, el Estado se asegurará de que toda actividad relacionada con la compraventa o el manejo de chatarra se realice de manera transparente, responsable y conforme a las leyes contributivas, ambientales y de seguridad pública. Para lograr este objetivo, se precisan mecanismos de

1 licenciamiento, registro y fiscalización que garanticen la trazabilidad de los materiales y
2 el cumplimiento uniforme de las normas aplicables.

3 Por último, mediante esta política pública se fomentará la competencia justa y se
4 requerirá la renovación de licencias, tanto de operadores de depósitos de chatarra como
5 de colectores individuales cada año.”

6 Sección 3.- Se reenumeran los actuales Artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 125 de
7 27 de junio de 1966, según enmendada conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”,
8 como Artículos 3, 4, 5, y 6, respectivamente; los actuales Artículos 6, 7, 8, y 9 como
9 Artículos 8, 9, 10 y 11, respectivamente; y los actuales Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
10 17 y 18 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, respectivamente.

11 Sección 4.- Se enmienda el renumerado Artículo 3 de la Ley Núm. 125 de 27 de
12 junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para
13 que se lea como sigue:

14 “Artículo 3.- Definiciones.-

15 Para los fines de esta ley, a menos que del texto surja claramente otra
16 interpretación, la siguientes palabras o frases tendrán el significado que a continuación
17 se expresa:

18 a) “Chatarra” - Significará todo vehículo de motor, remolque, transporte aéreo o
19 marítimo, entero o en partes, que no funcione y haya sido abandonado, descartado o
20 destinado al desmantelamiento; así como sus fragmentos, piezas y componentes
21 deteriorados. Incluirá, además, cualquier material metálico viejo, usado o en estado de
22 desecho, incluyendo cobre, bronce, aluminio, hierro, acero, baterías y otros materiales

1 ferrosos o no ferrosos, cuyo manejo estará sujeto a las leyes y los reglamentos ambientales
2 aplicables.

3 b) “Depósito de chatarra” - Significará cualquier establecimiento, instalación,
4 lugar de negocio, depósito o solar fijo en el cual se reciba, mantenga, acumule, almacene,
5 clasifique, procese, compre o venda chatarra, con fines comerciales.

6 c) “Secretario” - Significará el Secretario del Departamento de Transportación y
7 Obras Públicas de Puerto Rico o sus representantes autorizados.

8 d) “Áreas circundantes” - Significará aquellas propiedades que colinden con un
9 depósito de chatarra, o que estén situadas frente a este y separadas por una vía pública,
10 o que de alguna manera puedan ser afectadas por su operación.

11 e) “Cercar” - Significará el acto de ocultar los depósitos de chatarra de la vista del
12 público que transita por las vías públicas mediante cualquier clase de arboledas, arbustos,
13 setos vivos, verjas sólidas, tapias, muros u otro medio apropiado.

14 f) “Persona dedicada a la compraventa de chatarra” - Significará toda persona
15 natural o jurídica que, con fines de lucro, compre, reciba, venda, acumule, clasifique,
16 procese, transporte o intermedie en transacciones relacionadas con materiales de
17 chatarra. Esta definición incluirá a los operadores de depósitos de chatarra y a los
18 colectores de chatarra.

19 g) “Licencia para operar depósitos de chatarra” - Significará la autorización
20 expedida por el Secretario que autoriza al titular a operar uno o más depósitos de chatarra
21 exclusivamente en los sitios expresamente identificados en la licencia. Esta licencia será

1 independiente del Permiso Único y de los permisos ambientales requeridos por el
2 ordenamiento jurídico vigente.

3 h) “Licencia de colector” – Significará la autorización expedida por el Secretario
4 que autoriza al titular a ejercer la actividad de colector en toda la jurisdicción de Puerto
5 Rico, sujeto a la obtención y vigencia de los permisos de recolección y transportación de
6 desperdicios sólidos y de cualquier otra autorización exigida por ley o reglamento. Esta
7 licencia no autorizará al titular a operar un depósito de chatarra ni a almacenar chatarra
8 fuera de instalaciones debidamente autorizadas.

9 i) “Colector de chatarra”.— Significará toda persona natural o jurídica autorizada
10 para recoger, comprar, transportar, vender o intermediar con materiales de chatarra de
11 manera móvil. La licencia de colector no autorizará el establecimiento u operación de un
12 depósito de chatarra, ni la acumulación o almacenamiento habitual de chatarra en
13 residencias, solares, vehículos, vías públicas o lugares que no cuenten con las
14 autorizaciones y los permisos correspondientes.

15 j) “Permiso ambiental”.— Significará cualquier permiso, autorización, endoso o
16 registro expedido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que resulte
17 aplicable al recibo, almacenamiento, manejo, clasificación, procesamiento, recolección,
18 transportación o disposición de chatarra. Este término incluirá, sin limitarse a: el Permiso
19 para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DS-2), requerido para los
20 depósitos de chatarra y demás instalaciones fijas; y el Permiso de Servicios de Recolección
21 y Transportación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DS-1), requerido para los
22 colectores de chatarra y demás actividades móviles de recolección y transportación. La

referencia a estos permisos incluirá cualquier permiso equivalente, sucesor o sustituto que adopte el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales mediante ley o reglamento.

k) “Permiso Único”.— Significará el permiso requerido para iniciar o continuar la operación de un negocio, expedido conforme a la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, o cualquier legislación que la sustituya.”

Sección 5.- Se enmienda el renumerado Artículo 4 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 4.— Licencia para operar.—

Después del primero de enero de 1968 ninguna persona, firma o corporación podrá establecer, operar o mantener un depósito de chatarra, ni comprar, vender, almacenar o manejar chatarra, si no se le ha expedido una licencia al efecto por el Secretario, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.”

Sección 6.- Se enmienda el renumerado Artículo 5 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 5.— Solicitud de licencia; procedimiento.—

La parte interesada deberá radicar por escrito, en el formulario preparado a esos efectos por el Secretario, una solicitud de licencia para operar un depósito de chatarra, o para comprar, vender, almacenar o manejar chatarra como colector, la cual deberá

1 acompañarse del Permiso de Único expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos, o
2 su sucesora, para esos fines.”

3 Sección 7.- Se enmienda el renumerado Artículo 6 de la Ley Núm. 125 de 27 de
4 junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para
5 que se lea como sigue:

6 “Artículo 6.— Licencia; condiciones.—

7 (a) La licencia expedida por el Secretario será de dos (2) tipos, a saber, (1) licencia
8 para operar depósitos de chatarra; y (2) licencia de colector de chatarra. Ambas licencias
9 deberán contener aquellas condiciones que el Secretario estime razonablemente
10 necesarias para mantener y conservar el valor de las áreas circundantes, conservar el
11 ornato público y el paisaje natural, y proteger la salud, seguridad y bienestar del público,
12 así como para evitar la competencia desleal entre las empresas legalmente establecidas y
13 los ciudadanos que participan en la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra
14 como colectores.

15 La licencia expedida por el Secretario será independiente del Permiso Único, de
16 los permisos ambientales y de cualquier otra autorización requerida por ley o reglamento.
17 La expedición de una licencia al amparo de esta Ley no eximirá a su titular de obtener y
18 mantener vigentes dichos permisos y autorizaciones.

19 La licencia para operar depósitos de chatarra deberá contener:

- 20 i. el nombre y la dirección del titular;
- 21 ii. la autoridad que se le confiere;

- 1 iii. una lista que identifique todos los sitios en los que el titular estará
- 2 autorizado para ejercer su actividad comercial;
- 3 iv. el nombre y la información de contacto del administrador de cada depósito
- 4 de chatarra;
- 5 v. la fecha de vencimiento de la licencia y
- 6 vi. la dirección del local o terreno usado como depósito

7 La licencia de colector deberá contener:

- 8 i. el nombre y la dirección del titular;
- 9 ii. la autoridad que se le confiere;
- 10 iii. una descripción de los vehículos autorizados para utilizarse en la actividad
- 11 comercial, incluyendo su marca, modelo, año, número de tablilla y número de
- 12 identificación vehicular;
- 13 iv. cuando corresponda, del registro ante el Negociado de Transporte y Otros
- 14 Servicios Públicos; y
- 15 v. la fecha de vencimiento de la licencia.

16 (b) Será condición para la expedición de una licencia para operar un depósito de
17 chatarra que el depósito esté oculto de la vista del público que transite por una carretera
18 y que el área destinada al recibo, almacenamiento, clasificación, procesamiento o manejo
19 de chatarra cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Recursos
20 Naturales y Ambientales.

21 (c) El Secretario queda facultado para establecer mediante reglamento los
22 controles necesarios para asegurar el cumplimiento del inciso (b) de este Artículo y para

1 fijar la distancia de separación que debe existir entre el depósito de chatarra y el borde
2 más cercano de la carretera, atendiendo a la importancia de la región en donde esté
3 situado el depósito de chatarra, al tránsito promedio diario en dicha carretera y las
4 condiciones que puedan afectar el ornato público. Sin embargo, aquellos depósitos de
5 chatarra que al momento de aprobarse esta legislación estuvieren operando con una
6 licencia expedida conforme a esta ley y hayan operado durante los últimos cinco (5) años
7 con la correspondiente autorización, estarán exentos de las limitaciones o restricciones de
8 distancia establecidas por el Secretario mediante reglamento. No obstante lo anterior,
9 estos depósitos de chatarra deben cumplir cabalmente con todas las demás disposiciones
10 de esta Ley.

11 (d) Toda chatarra perteneciente a un depósito de chatarra deberá mantenerse, y
12 toda operación relacionada con esta deberá llevarse a efecto, dentro del local o terreno
13 cercado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. No se expedirá o renovará licencia
14 alguna hasta tanto se haya cumplido con dichos requisitos, entendiéndose que la
15 expedición o renovación de la licencia estará sujeta al cumplimiento por parte del
16 solicitante con la ley y toda reglamentación aplicable.

17 La licencia de colector no autorizará a su titular a almacenar o acumular
18 habitualmente chatarra en residencias, solares, vehículos, vías públicas o lugares que no
19 estén autorizados como depósitos de chatarra. La chatarra recolectada deberá
20 transportarse a una instalación debidamente autorizada dentro del término que
21 establezca el Secretario mediante reglamento.

(e) Será obligación del Secretario, antes de expedir o renovar una licencia, efectuar una inspección física del lugar donde esté ubicado o donde se ubicará el depósito de chatarra y verificar, en el caso de un colector, los vehículos, equipos, registros y procedimientos que utilizará para la recolección, compra, transportación, venta o manejo de chatarra.

El Secretario podrá coordinar estas inspecciones con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación, el Departamento de Hacienda, la Policía de Puerto Rico y cualquier otra agencia con jurisdicción. Cada entidad ejercerá sus facultades de inspección y fiscalización dentro del ámbito de la autoridad que le confieren sus leyes y reglamentos.

(f) El Secretario no expedirá licencia para operar un depósito de chatarra sin que el solicitante presente evidencia de la vigencia del Permiso Único, expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos o por un municipio autónomo, y del Permiso para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DS-2), o su equivalente vigente, expedido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para instalaciones fijas, siempre y cuando la ubicación de dicho depósito de chatarra no afecte el ornato público, la seguridad de las vías públicas o desarrollo público alguno, ni incumpla con los otros requisitos exigidos por esta Ley.

El Secretario tampoco expedirá una licencia de colector de chatarra sin que el solicitante presente evidencia de la vigencia del Permiso de Servicios de Recolección y Transportación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DS-1), o su equivalente vigente,

1 expedido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y, cuando
2 corresponda, de su registro ante el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos.

3 (g) Todo operador de un depósito de chatarra estará obligado a mantener un libro
4 registro en el que anotará, inmediatamente después que reciba un vehículo, el nombre,
5 firma, y la dirección de la persona que lo trajo, la fecha en que lo recibe, la descripción
6 más completa que sea posible sobre las condiciones en que se encuentra la unidad, los
7 números de registro, tabllilla, motor o caja del vehículo o las razones por las cuales no
8 puede hacer anotación de estos datos en su libro registro, y cualquier transacción que
9 efectúe con dicho vehículo. Todo operador de un depósito de chatarra que compre metal
10 considerado chatarra deberá llevar un registro de la descripción de la chatarra, la
11 cantidad comprada, así como el nombre, firma, y la dirección de la persona a quien se lo
12 compró y la fecha en que la recibió.

13 Todo colector deberá mantener un registro, físico o electrónico, de cada
14 transacción o recogido de chatarra. El registro incluirá la fecha y el lugar de la transacción;
15 la descripción y cantidad de los materiales; el nombre, la firma, la dirección y un medio
16 de identificación de la persona de quien obtuvo la chatarra; el vehículo utilizado para
17 transportarla; el depósito o instalación autorizada a la cual fue entregada; y la fecha de
18 entrega.

19 El operador o colector conservará la información anotada respecto a cada vehículo
20 y la chatarra por lo menos cinco (5) años después de hacer la última entrada en el libro.

21 (h) La Policía de Puerto Rico tendrá libre acceso a las oficinas, archivos y al área
22 del negocio del depósito de chatarra, así como a los registros, vehículos, equipos y

1 materiales utilizados por los colectores de chatarra, con el fin de inspeccionar el libro
2 registro requerido por este Artículo. Durante la inspección que practique podrá, además,
3 la Policía ocupar las tablillas, registración y números de serie de los vehículos que estén
4 depositados en el local. Cuando existan motivos fundados para entender que dichos
5 bienes están relacionados con la comisión de un delito, podrá ocuparlos conforme a
6 derecho.

7 (i) Para determinar si el solicitante es una persona idónea, el Secretario podrá tener
8 en cuenta cualquier información que considere pertinente, incluyendo, en particular:

- 9 i. si el solicitante o algún administrador del depósito de chatarra ha sido
10 condenado por algún delito grave;
- 11 ii. cualquier denegación anterior de una solicitud para la expedición o
12 renovación de una licencia para operar depósitos de chatarra o de colector y
13 los motivos para tal denegación;
- 14 iii. cualquier denegación previa de una solicitud de permiso o registro
15 ambiental pertinente y los motivos para tal denegación;
- 16 iv. cualquier revocación previa de una licencia para operar depósitos de
17 chatarra y los motivos para tal revocación;
- 18 v. si el solicitante ha demostrado que se establecerán procedimientos
19 adecuados para garantizar que se cumplan con todas las disposiciones de esta
20 Ley.”

Sección 8.- Se añade un nuevo Artículo 7 a la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 7.- Registro de licencias.—

a) El Secretario establecerá y mantendrá un registro electrónico de todas las licencias expedidas, renovadas, suspendidas, revocadas, canceladas o entregadas al amparo de esta Ley. El registro constituirá la fuente oficial de información sobre la vigencia y el estado de las licencias para operar depósitos de chatarra y de las licencias de colector.

El Secretario notificará al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Departamento de Hacienda, a la Policía de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia de Permisos, y a cualquier otra entidad con jurisdicción sobre estas actividades, toda expedición, renovación, suspensión, revocación, cancelación o entrega de una licencia, para fines de fiscalización y cumplimiento con las leyes y los reglamentos aplicables.

b) Cada anotación en el registro deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

- i. el nombre del titular de la licencia;
- ii. cualquier nombre comercial del titular de la licencia;
- iii. la dirección de cada depósito de chatarra autorizado, cuando se trate de una licencia para operar depósitos de chatarra;
- iv. el tipo de licencia;
- v. el nombre del administrador autorizado de cada depósito de chatarra;

vi. la fecha de expedición de la licencia;

vii. el estado de la licencia, incluyendo si se encuentra vigente, suspendida, revocada, cancelada, vencida o entregada;

viii. la fecha de cualquier renovación, suspensión, revocación, cancelación o entrega de la licencia; y

ix. la fecha de vencimiento de la licencia.

c) En el caso de las licencias de colector, el registro público no divulgará la dirección residencial, los números de identificación personal, la información financiera ni cualquier otro dato confidencial del titular. El registro podrá identificar los vehículos autorizados mediante su número de tablilla.

d) La información pública contenida en el registro estará disponible para consulta electrónica, libre de costo, en el portal oficial del Departamento de Transportación y Obras Públicas. La información deberá mantenerse actualizada y reflejar cualquier cambio en el estado de una licencia dentro de un término no mayor de diez (10) días laborables desde que ocurra o sea notificado.

e) La inclusión de una licencia en el registro no relevará a su titular de la obligación de obtener y mantener vigentes el Permiso Único, los permisos ambientales y cualquier otra autorización exigida por ley o reglamento.”

Sección 9.- Se enmienda el renumerado Artículo 8 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 8.- Término de la licencia.-

1 Todas las licencias así expedidas por el Secretario vencerán al año de su expedición
2 y deberán ser renovadas anualmente.”

3 Sección 10.- Se enmienda el reenumerado Artículo 11 de la Ley Núm. 125 de 27 de
4 junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para
5 que se lea como sigue:

6 “Artículo 11.— Licencia a colocarse en sitio visible.—

7 La licencia así concedida deberá ser enmarcada y colocada en un lugar del
8 establecimiento que sea visible a las personas que visitan el mismo. Esta deberá ser
9 mostrada para su examen a cualquier agente del orden público o representante del
10 Departamento de Hacienda, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de
11 la Junta de Planificación, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la
12 Oficina de Gerencia de Permisos o agente autorizado de cualquier otro departamento o
13 entidad gubernamental.

14 En el caso de aquellas personas que compren, vendan, acumulen, procesen o
15 intermedien con materiales de chatarra al amparo de una licencia de colector, deberán
16 exhibir una copia de esta en cualquier vehículo que se utilice en el curso de su actividad
17 comercial. Tal copia deberá exhibirse de manera que pueda ser leída fácilmente por
18 cualquier persona fuera del vehículo.”

19 Sección 11.- Se añade un nuevo Artículo 12 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de
20 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea
21 como sigue:

22 “Artículo 12.— Requisitos de notificación.—

1 a) Todo solicitante o titular de una licencia expedida al amparo de esta Ley deberá
2 notificar por escrito al Secretario cualquier cambio material que afecte la
3 exactitud, integridad o vigencia de la información presentada en la solicitud
4 inicial, en una solicitud de renovación o en cualquier documento sometido
5 posteriormente. La notificación deberá presentarse dentro de los diez (10) días
6 laborables siguientes a la fecha en que ocurra el cambio o el titular advenga en
7 conocimiento de este, lo que suceda primero. Para efectos de este Artículo,
8 constituirá un cambio material, entre otros:

- 9 i. cualquier cambio en el nombre, la dirección postal, el nombre comercial,
10 la estructura corporativa, la titularidad o el control de la persona o entidad
11 licenciada;
- 12 ii. cualquier cambio en la ubicación, el administrador, la naturaleza de las
13 operaciones o las actividades autorizadas de un depósito de chatarra;
- 14 iii. la inclusión, sustitución o eliminación de un vehículo utilizado por un
15 colector de chatarra;
- 16 iv. la modificación, suspensión, revocación, cancelación, expiración o
17 denegación de un Permiso Único, permiso ambiental, registro o
18 autorización requerida para ejercer la actividad licenciada;
- 19 v. cualquier orden administrativa o judicial que limite, suspenda o prohíba
20 las operaciones autorizadas;

1 vi. la presentación de una petición de quiebra, la disolución de la entidad o
2 cualquier procedimiento que pueda afectar la capacidad del titular para
3 continuar sus operaciones; y

4 vii. cualquier convicción penal del titular, de un administrador o de una
5 persona con control sobre la operación, cuando guarde relación sustancial
6 con las actividades reguladas por esta Ley.

7 b) El titular que cese, suspenda o interrumpa las actividades para las cuales se le
8 expidió la licencia deberá notificarlo al Secretario dentro de los diez (10) días
9 laborables siguientes al cese, suspensión o interrupción. La notificación deberá
10 indicar la fecha en que cesaron las operaciones, las razones para ello, la
11 duración estimada de la interrupción y la forma en que se manejará o
12 dispondrá de cualquier chatarra que permanezca bajo su custodia. Cuando el
13 cese de operaciones sea permanente, el titular deberá entregar la licencia al
14 Secretario y acreditar la disposición segura de los materiales acumulados,
15 conforme a los requisitos del Departamento de Recursos Naturales y
16 Ambientales y de las demás agencias con jurisdicción.

17 c) Ningún cambio notificado conforme a este Artículo autorizará al titular a
18 realizar actividades distintas de las expresamente contempladas en la licencia
19 ni sustituirá la obligación de obtener previamente las enmiendas, permisos,
20 endosos o autorizaciones requeridas por las agencias con jurisdicción. El titular
21 no podrá iniciar operaciones bajo una nueva ubicación, nombre comercial,
22 estructura jurídica, administrador o vehículo hasta que haya obtenido las

1 autorizaciones correspondientes, cuando estas sean exigidas por ley o
2 reglamento.

3 d) Cualquier violación a lo dispuesto en este Artículo conllevará una multa
4 administrativa de quinientos (500) dólares por infracción.”

5 Sección 12.- Se enmienda el renumerado Artículo 13 de la Ley Núm. 125 de 27 de
6 junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para
7 que se lea como sigue:

8 “Artículo 13.- Revocación de licencia.-

9 Cualquier licencia expedida a tenor de las disposiciones de esta Ley, previa
10 notificación y después de dar al interesado la oportunidad de ser oído, podrá ser
11 revocada por el Secretario o deberá ser entregada a este, en los siguientes casos:

12 a) Venta, cesión o traspaso del depósito de chatarra;

13 b) violación de cualesquiera de las condiciones impuestas por el Secretario en la
14 licencia;

15 c) violación de cualesquiera de las disposiciones de esta ley;

16 d) cualquier violación de las leyes penales en la operación del negocio de depósito
17 de chatarra o en la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra por parte de
18 aquellas personas autorizadas a operar como colectores de chatarra.

19 Además, el Secretario podrá revocar las licencias, tanto de operador de depósito
20 de chatarra como de colector de chatarra, cuando se demuestre que:

21 i) El titular de la licencia no realiza ninguna actividad comercial conforme a la
22 autoridad conferida en la licencia;

- 1 ii) el administrador del depósito de chatarra mencionado en la licencia no actúa
2 como tal en ninguno de los sitios identificados en esta;
3 iii) el titular de la licencia no es una persona idónea para ejercer la actividad de
4 operador de depósitos de chatarra o como colector de chatarra; o
5 iv) si el titular de la licencia es convicto por cualquier delito grave.”

6 Sección 13.- Se enmienda el reenumerado Artículo 14, de la Ley Núm. 125 de 27 de
7 junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para
8 que se lea como sigue:

9 “Artículo 14. — Revisión.

10 Cualquier parte adversamente afectada por una orden o resolución final del
11 Secretario, y que haya agotado todos los remedios administrativos disponibles, podrá
12 presentar una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un
13 término de treinta (30) días, contado a partir de la fecha del archivo en autos de copia de
14 la notificación de la orden o resolución final, o a partir de la fecha aplicable cuando dicho
15 término haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de
16 reconsideración.

17 La revisión judicial se llevará a cabo en conformidad con la Ley 38-2017, según
18 enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
19 Gobierno de Puerto Rico”. La presentación de una solicitud de revisión judicial no
20 paralizará los efectos de la orden o resolución recurrida, salvo que el Tribunal de
21 Apelaciones disponga lo contrario conforme a derecho.”

1 Sección 14.- Se enmienda el renumerado Artículo 16, de la Ley Núm. 125 de 27 de
2 junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para
3 que se lea como sigue:

4 “Artículo 16. — Supresión de Estorbo Público.

5 El Tribunal de Primera Instancia, a instancias del Secretario de Justicia, quien
6 podrá actuar por iniciativa propia o a solicitud del Secretario, del Departamento de
7 Recursos Naturales y Ambientales, de un municipio o de cualquier otra entidad
8 gubernamental con jurisdicción, tendrá facultad para ordenar la remoción, clausura o
9 supresión, por razón de estorbo público, de cualquier depósito de chatarra o lugar
10 utilizado para recibir, acumular, almacenar, procesar o manejar chatarra que opere sin
11 las licencias, permisos o autorizaciones requeridas, que incumpla con las disposiciones
12 de esta Ley o que represente un riesgo para la salud, la seguridad, el ambiente, el ornato
13 público o el libre tránsito.

14 No será necesario a tales fines que, previamente, se haya condenado a persona
15 alguna por infracción a los Artículos 18 y 19 de esta Ley. En el procedimiento que se inste
16 al efecto el tribunal tendrá facultad, entre otras, para tomar las medidas que fueren
17 necesarias, según las circunstancias de cada caso, para la protección del bienestar y del
18 orden público; para ordenar el cese de operaciones, la clausura temporal o permanente,
19 la remoción de la chatarra, la limpieza y rehabilitación del lugar, la corrección de
20 cualquier condición peligrosa y cualquier otra medida cautelar o remedio que resulte
21 necesario.

1 Cuando exista un riesgo inminente para la salud, la seguridad o el ambiente, el
2 tribunal podrá ordenar la remoción inmediata de la chatarra o la clausura provisional del
3 lugar, sin perjuicio de que posteriormente se celebre la vista correspondiente conforme al
4 debido proceso de ley.

5 El tribunal podrá dejar sin efecto, modificar o suspender una orden de clausura o
6 remoción cuando la parte afectada demuestre que ha corregido las condiciones que
7 dieron lugar al procedimiento, que ha obtenido las licencias y permisos correspondientes
8 y que cuenta con mecanismos adecuados para operar en cumplimiento con esta Ley y
9 con las demás leyes y reglamentos aplicables.

10 En el caso de que no se cumpla con la remoción del depósito de chatarra, ordenado
11 por el Tribunal, el Secretario, o su agente, podrán confiscar aquellos depósitos y disponer
12 mediante pública subasta del material de chatarra almacenado en los mismos. De
13 venderse en pública subasta los materiales de chatarra, el importe de la venta ingresará a
14 los fondos generales del Gobierno. De no poderse vender en pública subasta, el Secretario
15 podrá disponer de dicho depósito como mejor convenga al interés público.

16 La persona natural o jurídica responsable del estorbo público responderá por los
17 costos razonables incurridos por el Gobierno en la inspección, remoción, transportación,
18 almacenamiento, limpieza, rehabilitación y disposición de los materiales, sin perjuicio de
19 las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan. El Gobierno podrá
20 reclamar dichos costos mediante el procedimiento judicial correspondiente.”

Sección 15.- Se enmienda el renumerado Artículo 17, de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 17. — Reglas de Procedimiento.

La acción autorizada por el Artículo 16 de esta Ley será de naturaleza civil y se regirá por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.

Los remedios concedidos al amparo de dicho Artículo serán acumulativos y no impedirán la imposición de multas administrativas, sanciones penales o cualquier otro remedio autorizado por ley.”

Sección 16.- Se enmienda el renumerado Artículo 18 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 18. — Operar sin licencia; penalidades.—

Toda persona natural o jurídica que establezca, opere o mantenga un depósito de chatarra, según definido en el inciso (b) del Artículo 3 de esta Ley, o que ejerza actividades como colector de chatarra, sin haber obtenido la licencia correspondiente exigida por el Artículo 4 de esta Ley, incurrirá en delito menos grave.

Incurrirá en delito menos grave quien continúe realizando dichas actividades después del vencimiento, suspensión, revocación, cancelación o entrega de su licencia.

También incurrirá en delito menos grave toda persona que, a sabiendas:

(a) Opere un depósito de chatarra en una ubicación distinta de la autorizada en su licencia;

(b) utilice, transfiera, ceda, altere o permita el uso de una licencia expedida a otra persona;

(c) almacene o acumule habitualmente chatarra, bajo una licencia de colector, en una residencia, solar, vehículo, vía pública o lugar que no esté autorizado como depósito de chatarra;

(d) omita llevar o conservar los registros requeridos por el inciso (g) del Artículo 6 de esta Ley, o incluya en estos información falsa con conocimiento de su falsedad;

(e) destruya, altere, oculte o falsifique los registros, documentos, números de identificación o información relacionada con la procedencia, adquisición, transportación o disposición de la chatarra; o

(f) impida, obstruya o se niegue injustificadamente a permitir una inspección autorizada conforme a esta Ley.

Toda persona natural convicta por una infracción a este Artículo será sancionada con una multa no menor de dos mil dólares (\$2,000) ni mayor de cinco mil dólares (\$5,000), pena de reclusión por un término fijo de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del tribunal.

Cuando la infracción sea cometida por una persona jurídica, esta será sancionada con una multa no menor de cinco mil dólares (\$5,000) ni mayor de diez mil dólares (\$10,000). Además, responderá penalmente toda persona natural que, como director, oficial, administrador, socio, agente o representante de la entidad, haya autorizado, ordenado, participado o consentido la conducta constitutiva de delito.

1 Las penalidades establecidas en este Artículo serán independientes de la
2 suspensión o revocación de la licencia, de las multas administrativas y de cualquier
3 remedio civil que proceda conforme a derecho.”

4 Sección 17.- Se enmienda el reenumerado Artículo 19 de la Ley Núm. 125 de 27 de
5 junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para
6 que se lea como sigue:

7 “Artículo 19. — Cada Día Una Violación.

8 A los efectos del Artículo 18 de esta Ley, cada día durante el cual una persona
9 continúe operando un depósito de chatarra o ejerciendo actividades como colector de
10 chatarra sin la licencia correspondiente, o luego de que esta haya vencido, sido
11 suspendida, revocada, cancelada o entregada, constituirá un delito separado.

12 También constituirá una violación separada cada día durante el cual una persona
13 continúe operando un depósito en una ubicación no autorizada, mantenga una
14 acumulación habitual de chatarra en un lugar no autorizado o incumpla una orden
15 administrativa o judicial final que requiera el cese de operaciones, la remoción de
16 materiales o la corrección de una condición contraria a esta Ley.

17 La consideración de cada día como una violación separada no aplicará a omisiones
18 o incumplimientos documentales aislados, salvo que la persona haya sido notificada del
19 incumplimiento y no lo corrija dentro del término concedido por el Secretario mediante
20 orden. En tales casos, cada día posterior al vencimiento de dicho término podrá
21 considerarse una infracción separada.”

22 Sección 18.- Reglamentación.

1 Se faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Departamento
2 de Hacienda, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y a la Policía de
3 Puerto Rico a establecer la reglamentación necesaria o a atemperar cualquier reglamento
4 vigente a lo establecido en esta Ley.

5 Sección 19.- Separabilidad.

6 Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta ley o su aplicación a
7 cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal
8 competente, la sentencia dictada no afectará ni invalidará sus demás disposiciones. El
9 efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte
10 de esta que así hubiere sido declarada inconstitucional o inválida.

11 Sección 20.- Vigencia.

12 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación para que el
13 Departamento de Transportación y Obras Públicas y las demás agencias concernidas
14 adopten o enmienden los reglamentos, formularios, registros electrónicos y
15 procedimientos necesarios para implantarla.

16 El Departamento de Transportación y Obras Públicas comenzará a recibir y
17 tramitar solicitudes de licencia de colector de chatarra dentro de los ciento ochenta (180)
18 días siguientes a la aprobación de esta Ley.

19 Las personas naturales o jurídicas que, al momento de aprobarse esta Ley, operen
20 como colectores de chatarra tendrán ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha en
21 que el Departamento anuncie que el procedimiento de solicitud está disponible, para

1 presentar su solicitud y acreditar que cuentan con los permisos, registros y autorizaciones
2 aplicables.

3 Los colectores existentes podrán continuar operando durante ese término.
4 Quienes presenten oportunamente una solicitud completa podrán continuar sus
5 operaciones hasta que el Secretario adjudique la solicitud, salvo que una agencia con
6 jurisdicción determine que sus actividades representan un riesgo para la salud, la
7 seguridad o el ambiente, o que incumplen con alguna ley o reglamento aplicable.

8 Las licencias vigentes para operar depósitos de chatarra continuarán en vigor
9 hasta su fecha de vencimiento. Al solicitar su renovación, sus titulares deberán cumplir
10 con las nuevas disposiciones de esta Ley y mantener vigentes el Permiso Único, los
11 permisos ambientales y las demás autorizaciones requeridas.

12 Las multas administrativas y las disposiciones penales relacionadas con la falta de
13 una licencia de colector comenzarán a aplicar una vez concluya el periodo transitorio
14 establecido en esta Sección. Las demás disposiciones de esta Ley serán exigibles desde su
15 aprobación, según corresponda.